
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- 00*00 -----

HỢP ĐỒNG

Số: 093/2023/HĐDV.AHG-TP

HẠNG MỤC: CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ PHẦN MỀM TƯỜNG LỬA (FIREWALL)
XGS136

• ĐỊA ĐIỂM: 120 VÕ NGUYỄN GIÁP, PHƯỜNG PHƯỚC MỸ, QUẬN SƠN TRÀ,
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

GIỮA

CÔNG TY CỔ PHẦN ALTARA HOSPITALITY GROUP

VÀ

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

Tháng 03/2023

PHẦN 1
CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017;
- Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006;
- Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 21/11/2007;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai Bên.

PHẦN 2
CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày 09 tháng 03 năm 2023, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

1. Bên mua (viết tắt là Bên A):

- Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN ALTARA HOSPITALITY GROUP**
- Đại diện là : **Bà Phan Thị Hà**
- Chức vụ : **Tổng giám đốc**
- Địa chỉ : **Số 33, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**
- Điện thoại : **024 3558 7979**
- Tài khoản : **26810000602805 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Thái Hà**
- Mã số thuế : **0109759980**

2. Bên bán (viết tắt là Bên B):

- Tên giao dịch : **CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG**
- Đại diện là : **Ông Huỳnh Thanh Hải**
- Chức vụ : **Giám đốc**
- Địa chỉ : **55/31 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**
- Điện thoại : **84 (0) 28.38621119** Fax: **84 (0)28.38630366**
- Tài khoản : **17058209 tại Ngân hàng ACB Chi nhánh TP HCM**
- Mã số thuế : **0304195505**

Bên A, Bên B được gọi riêng là **Bên** và gọi chung là **các Bên**.

CÁC BÊN THỎA THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG NÀY
VỚI CÁC NỘI DUNG VÀ ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ NHƯ SAU:

Điều 1. Phạm vi công việc

- 1.1 Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý cung cấp và lắp đặt/cài đặt thiết bị và phần mềm tường lửa (Firewall) XGS136 cho Bên A với yêu cầu kỹ thuật thể hiện chi tiết tại Điều 2 hợp đồng và thực hiện các công việc khác quy định tại hợp đồng này.
- 1.2 Chất lượng hàng hóa: Thiết bị và phần mềm chính hãng, mới 100%, phần mềm chưa từng kích hoạt, bao gồm đầy đủ tính năng của phần mềm như được công bố, được hỗ trợ, bảo hành theo chính sách của hãng sản xuất.
- 1.3 Trường hợp Bên A yêu cầu thay đổi/bổ sung nâng cấp phần mềm, gia hạn sử dụng... so với quy định tại Điều 2 hợp đồng này thì phải được xác nhận đồng ý của đại diện có thẩm quyền của hai Bên bằng việc ký kết Phụ lục hợp đồng trước khi cấp hàng. Phần khối lượng công việc thay đổi/bổ sung này chỉ được thanh toán khi đã được ký kết Phụ lục hợp đồng - Phụ lục hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng mua bán này.

Điều 2. Hình thức và giá trị hợp đồng:

2.1 Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định.

2.2 Giá trị hợp đồng: **78.100.000** đồng./.

(Bằng chữ: Bảy mươi tám triệu, một trăm nghìn đồng./.)

Đơn giá của Hợp đồng là cố định trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng, đơn giá sẽ không thay đổi theo bất kỳ sự trượt giá nào về thiết bị hay nhân công hay sự thay đổi về tỷ giá. Đơn giá đã bao gồm thiết bị chính, vật tư phụ; thuế VAT, thuế nhập khẩu, thủ tục hải quan; bảo hiểm; lưu kho, bảo quản trước khi hàng về địa điểm lắp đặt; chi phí vận chuyển, dỡ hàng/hạ hàng đến vị trí lắp đặt; dự phòng phí; chi phí nhân công, lắp đặt; hỗ trợ cài đặt từ xa, hướng dẫn sử dụng từ xa; bảo hành... và các chi phí khác có liên quan kể từ ngày ký hợp đồng.

2.3 Chi tiết hàng và đơn giá theo Bảng giá trị sau:

Stt	Tên hàng và quy cách	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	XGS136 XGS 136 HW Appliance with 10 GE + 2x 2.5GE with PoE (30W each) + 2 SFP ports, 1 expansion bay for optional 3G/4G module, SSD + Base License (incl. FW, VPN & Wireless) for unlimited users + power cable	Bộ	01	47.800.000	47.800.000	Thuế 10%

Stt	Tên hàng và quy cách	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
2	XGS136 Subscription > 1-Year Standard Protection Subscription. Features: - Network Protection: Xstream TLS, DPI, IPS, ATP, Security Heartbeat, SD-RED Management - Web Protection: Xstream TLS, DPI, Web security and Control, Application Control - Enhanced Support: 24x7 Direct telephone and email support from Sophos, Security Updates & Patches, Software Feature Updates & Upgrades, Warranty and RMA hardware appliances	Lic	01	25.520.000	25.520.000	Thuế 0%
	Tổng giá trị trước thuế				73.320.000	
	Thuế VAT 10%				4.780.000	
	Tổng giá trị sau thuế				78.100.000	

Điều 3. Phương thức tạm ứng và thanh, quyết toán

3.1 Hình thức thanh toán: Bên A sẽ thanh toán cho Bên B bằng chuyển khoản.

3.2 Đồng tiền thanh toán: đồng Việt Nam.

3.3 Tạm ứng:

Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B đến 20% (hai mươi phần trăm) giá trị hợp đồng trước thuế trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng được ký kết và Bên A nhận được đề nghị tạm ứng hợp lệ của Bên B.

Bên A sẽ tiến hành việc thu hồi hết toàn bộ số tiền tạm ứng khi tổng giá trị Bên B hoàn thành đạt 100% (một trăm phần trăm) giá trị hoàn thành, trường hợp tạm ứng vẫn chưa được hoàn trả hết mà hợp đồng bị chấm dứt, khi đó toàn bộ số tiền tạm ứng chưa thu hồi sẽ là nợ đến hạn và Bên B phải chịu trách nhiệm thanh toán cho Bên A trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A.

3.4 Thanh toán:

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B đến 100% (Một trăm phần trăm) giá trị hoàn thành (Đã bao gồm các khoản tiền sau: tiền đã tạm ứng, tiền phạt vi phạm hợp đồng và các khoản tiền khác mà Bên B phải thanh toán hoặc hoàn trả theo quy định của hợp đồng này nếu có) trong vòng

10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ của Bên B.

Hồ sơ thanh toán bao gồm:

- Công văn đề nghị thanh toán: 01 bản gốc;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao hoàn thành hạng mục kiểm bảo hành: 01 bản gốc;
- Hóa đơn chuyển đổi có đóng dấu treo của Bên B: 01 bản gốc; Đường link hóa đơn điện tử Bên B sẽ gửi cho Bên A thông qua địa chỉ email Bên A yêu cầu.

Điều 4. Thời hạn, địa điểm và điều kiện giao hàng

- 4.1 Thời hạn hoàn thành: Trong vòng 06-08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và Bên B nhận được tạm ứng.
- 4.2 Địa điểm thực hiện: Số 120 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- 4.3 Điều kiện nhận bàn giao và nghiệm thu hàng hóa:
 - Phần mềm được kích hoạt và gia hạn thành công.
 - Sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng và các nội dung khác đã thỏa thuận tại hợp đồng này.

Điều 5. Bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại, sự đồng bộ của hàng hóa

Bên B phải bảo đảm về số lượng, sự đồng bộ hàng hóa, chất lượng đã thỏa thuận, đúng nguồn gốc, chủng loại và tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của hợp đồng và Phụ lục kèm theo (nếu có). Trường hợp Bên B vi phạm một trong các điều kiện này, Bên B có nghĩa vụ phải khắc phục bằng việc bổ sung và/hoặc thay hàng mới nhưng thời hạn khắc phục không được chậm trễ hơn thời hạn quy định tại Điều 4.1 hợp đồng. Chi phí khắc phục do Bên B chịu.

Điều 6. Hướng dẫn và chuyển giao tài liệu

Bên B có nghĩa vụ cử kỹ thuật viên cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn lắp đặt sản phẩm hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, nếu Bên B không thực hiện nghĩa vụ này thì Bên A có quyền hủy hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại liên quan (nếu có). Toàn bộ chi phí cho việc hướng dẫn, hỗ trợ đã bao gồm trong chi phí bán hàng cấu thành lợi nhuận của Bên B.

Điều 7. Quyền sở hữu và sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa

- 7.1 Bên B phải đảm bảo và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyền sở hữu của Bên A đối với toàn bộ hàng hóa đã bán theo hợp đồng này không bị tranh chấp bởi Bên thứ ba, hàng hóa và việc chuyển giao hàng hóa là hợp pháp.
- 7.2 Thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với hàng hóa từ Bên B sang Bên A được tính kể từ thời điểm hàng hóa được nghiệm thu, bàn giao.
- 7.3 Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp có bất cứ tranh chấp nào liên quan đến quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa cung cấp cho Bên A theo hợp đồng này.

- 7.4 Trường hợp có bất kỳ sự tranh chấp nào liên quan đến quyền sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ thì ngoài các trách nhiệm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bên B còn phải bồi thường thiệt hại cho Bên A (nếu có) như đã nêu tại Điều 12 của hợp đồng này.
- 7.5 Hai Bên có trách nhiệm thông báo ngay bằng email/văn bản cho nhau mọi khiếu nại của Bên thứ ba đối với hàng hóa nếu có.

Điều 8. Bảo hành

- 8.1 Bên B chịu trách nhiệm bảo hành miễn phí toàn bộ hạng mục theo tiêu chuẩn bảo hành của nhà sản xuất và Bên B tại địa điểm bảo hành của Bên B.
- 8.2 Thời hạn bảo hành là 12 tháng, được tính từ thời điểm hai Bên ký biên bản nghiệm thu, bàn giao.
- 8.3 Phương thức bảo hành: Bên B sẽ bảo đảm sửa chữa hay thay thế miễn phí các thiết bị hư hỏng phát sinh do lỗi từ phía nhà sản xuất và của Bên B trong suốt thời gian bảo hành. Những thiết bị thay thế hoặc sửa chữa có cùng điều kiện bảo hành như những thiết bị ban đầu. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc thay thế, sửa chữa thiết bị được bảo hành sẽ do Bên B chịu và thời gian thiết bị được đưa đi sửa chữa bảo hành sẽ không được quá một (1) đến hai (2) tuần. Trường hợp phải vận chuyển sản phẩm ra khỏi địa điểm lắp đặt để bảo hành thì mọi chi phí vận chuyển và rủi ro phát sinh trong quá trình bảo hành sẽ do Bên B chịu.
- 8.4 Trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được văn bản/email/fax về việc đề nghị bảo hành của Bên A, Bên B có trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật từ xa cho Bên A bao gồm việc cử người tới địa điểm do Bên A thông báo để kiểm tra, sửa chữa nếu cần. Bên B phải hoàn thành việc sửa chữa trong một thời gian hợp lý do hai Bên thỏa thuận khi phát sinh việc bảo hành. Trong trường hợp thời gian sửa chữa hàng hóa kéo dài quá 05 (năm) ngày liên tục, Bên B có trách nhiệm cho Bên A mượn miễn phí hàng hóa thay thế để đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh của Bên A.
- 8.5 Trường hợp Bên B không khắc phục đầy đủ hoặc không thực hiện nghĩa vụ bảo hành, Bên A có quyền thuê đơn vị Thứ ba thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí khắc phục để chi trả cho đơn vị này do Bên B chịu. Bên B phải thanh toán toàn bộ chi phí này trong vòng 05 (năm) ngày sau khi nhận được thông báo của Bên A về khoản thanh toán này.
- 8.6 Thông tin thông báo bảo hành:
- Điện thoại: 0838621119
 - Hotline: 0982887089
 - Email: sales@innotel.com.vn
- 8.7 Bên B được miễn trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp sau :
- Bên A tự ý sửa chữa làm hư hỏng thiết bị và phụ kiện.
 - Nhiệt độ phòng máy vượt quá 40 độ C hoặc phòng máy quá ẩm ướt, mưa dột.
 - Hỏa hoạn, sét đánh hoặc các thiên tai khác.
 - Bên A không vận hành, sử dụng và bảo quản máy móc theo đúng các quy định của Nhà sản xuất.

Điều 9. Trách nhiệm và quyền của mỗi Bên

9.1 Trách nhiệm và quyền của Bên A

- Hỗ trợ cho Bên B thực hiện bàn giao thiết bị theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 4.
- Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho Bên B theo Điều 3 của hợp đồng.
- Có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.

9.2 Trách nhiệm và quyền của Bên B

- Cung cấp và lắp đặt hàng hóa theo đúng đặc tính kỹ thuật và tiến độ được quy định tại hợp đồng này.
- Hỗ trợ từ xa đối với công tác cài đặt, kích hoạt và hướng dẫn sử dụng; hỗ trợ nâng cấp phần mềm sau khi kích hoạt.
- Cung cấp đầy đủ thông tin, hướng dẫn nhân viên của Bên A vận hành và biết tự khắc phục các sự cố đơn giản nếu có.
- Có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Phạt vi phạm hợp đồng

Số tiền phạt vi phạm Hợp đồng sẽ được đối trừ vào đợt thanh toán gần nhất của Bên B.

- 10.1 Phạt vi phạm tiến độ: Trường hợp Bên B chậm tiến độ như thỏa thuận tại Điều 4.1 Hợp đồng hoặc tiến độ hai Bên đã thỏa thuận khác mà không do sự kiện bất khả kháng, Bên B sẽ chịu phạt 0,5% (không phải năm phần trăm) giá trị Hợp đồng cho mỗi ngày chậm tiến độ, tổng giá trị phạt tại Khoản này không vượt quá 8% (tám phần trăm) giá trị Hợp đồng.
- 10.2 Phạt vi phạm số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa: Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu về số lượng, chất lượng đã thỏa thuận, không đúng nguồn gốc, chủng loại và tiêu chuẩn kỹ thuật của Hợp đồng và/hoặc nhà sản xuất đã công bố thì Bên B có nghĩa vụ khắc phục bằng việc bổ sung và/hoặc thay thế thiết bị khác, nhưng việc khắc phục này không được làm chậm trễ hơn thời hạn quy định tại Điều 4.1 Hợp đồng, chi phí khắc phục do Bên B chịu. Nếu Bên B không thực hiện khắc phục hoặc khắc phục không đầy đủ thì Bên A có quyền trả lại hàng, và sẽ tiến hành chấm dứt Hợp đồng đối với Bên B, khi đó Bên B phải hoàn trả cho Bên A các khoản tiền Bên A đã tạm ứng, đã thanh toán cho Bên B. Bên B vi phạm bất kỳ một trong các điều kiện tại khoản này, Bên B phải chịu phạt 8% (tám phần trăm) giá trị Hợp đồng.
- 10.3 Trường hợp Bên B giả mạo hồ sơ, tài liệu liên quan đến Hợp đồng này, Bên B sẽ bị phạt 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng hoặc 100% (một trăm phần trăm) giá trị vi phạm (tùy theo giá trị nào cao hơn) và Bên A sẽ tiến hành chấm dứt Hợp đồng đối với Bên B, khi đó Bên B phải hoàn trả cho Bên A các khoản tiền Bên A đã tạm ứng, đã thanh toán cho Bên B và Bên B phải chịu các chi phí hành chính, chi phí luật sư và các chi phí khác để xử lý các vấn đề liên đới đến hành vi giả mạo của Bên B.
- 10.4 Phạt vi phạm hối lộ: Bên B đưa ra hoặc ngỏ ý đưa ra (trực tiếp hoặc gián tiếp) hối lộ, quà cáp hoặc các vật có giá trị từ 1.000.000 (một triệu) đồng trở lên cho người của Bên A như phần thưởng hoặc để mua chuộc thì Bên B sẽ chịu phạt với khoản tiền 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng hoặc bằng 100 (một trăm) lần số tiền/giá trị Bên B đã hối lộ (tùy theo giá trị nào cao hơn). Tùy theo mức độ hành vi vi phạm, Bên A có thể xem xét chấm dứt Hợp đồng đối với Bên B, khi đó Bên B phải hoàn trả cho Bên A các khoản tiền Bên A đã tạm ứng, đã thanh toán cho

Bên B và Bên B phải chịu các chi phí hành chính, chi phí luật sư và các chi phí khác để xử lý các vấn đề liên đới đến hành vi hối lộ của Bên B. Bên B sẽ miễn trừ cho Bên A mọi trách nhiệm liên quan đến hành vi hối lộ của Bên B.

- 10.5 Phạt đơn phương chấm dứt Hợp đồng: Bên B không được đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn, ngoại trừ trường hợp quy định tại Điều 11 và Điều 13 Hợp đồng này. Nếu Bên B vi phạm, Bên A có quyền phạt Bên B 8% (tám phần trăm) giá trị Hợp đồng, và Bên B phải hoàn trả cho Bên A các khoản tiền Bên A đã tạm ứng, đã thanh toán cho Bên B.
- 10.6 Nếu Bên B không hoàn thành hồ sơ thanh toán theo quy định Hợp đồng, Bên B sẽ chịu phạt 0,5% (không phải năm phần trăm) giá trị Hợp đồng cho mỗi ngày chậm trễ, nếu quá hạn 120 ngày thì được hiểu là Bên B không thực hiện thanh toán Hợp đồng và Bên A không phải thanh toán giá trị còn lại cho B.
- 10.7 Phạt chậm thanh toán: Trường hợp Bên A thanh toán chậm quá hạn thanh toán 10 (mười) ngày làm việc theo quy định tại Khoản 3.3, Điều 3 Hợp đồng này thì Bên A phải trả lãi đối với số tiền chậm thanh toán theo lãi suất cho vay ngắn hạn do ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Thanh Xuân, thành phố Hà Nội công bố tại thời điểm thanh toán.

Điều 11. Trường hợp bất khả kháng

- 11.1 Trong hợp đồng này, sự kiện bất khả kháng được hiểu là những sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và nằm ngoài tầm kiểm soát của hai Bên mặc dù hai Bên đã cố gắng hết sức để ngăn cản, hạn chế và sự kiện này là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng tới việc thực hiện hợp đồng.
- 11.2 Các trường hợp bất khả kháng bao gồm:
- Bên B không thể giao hàng đúng số lượng, chất lượng, chủng loại do không còn loại hàng hóa đó vì hỏa hoạn, chiến tranh, phong toả, bạo động, phá hủy hoặc dịch bệnh dẫn tới phải giãn cách do cơ quan có thẩm quyền công bố, ban hành mà không do lỗi và hành động cố ý của Bên B.
 - Bên B không được phép kinh doanh loại hàng hóa đó theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - Các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.
- 11.3 Khi một trong hai Bên gặp phải trường hợp bất khả kháng dẫn đến việc không thể hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng này thì phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản/email/fax ... cho Bên kia biết trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời phải cùng với Bên kia chủ động để thực hiện đúng các nghĩa vụ trong hợp đồng và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Bên gặp phải trường hợp bất khả kháng trong trường hợp này không bị coi là vi phạm nghĩa vụ hợp đồng đã thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu Bên gặp phải trường hợp bất khả kháng không nỗ lực đến mức tối đa để thực hiện hợp đồng và khắc phục hoặc hạn chế thiệt hại xảy ra thì vẫn bị coi là vi phạm hợp đồng.
- 11.4 Sau khi sự kiện bất khả kháng xảy ra, các Bên có thể thỏa thuận về tạm hoãn thực hiện hợp đồng, hủy bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng.

Điều 12. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

- 12.1 Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này mà các Bên không giải quyết được bằng hòa giải, sẽ được đưa ra cấp Tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hà Nội –

Việt Nam để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là cuối cùng và có giá trị bắt buộc với các Bên. Bên thua kiện phải chịu mọi chi phí và lệ phí Tòa án.

12.2 Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản về giải quyết tranh chấp.

Điều 13. Thanh lý hợp đồng

Hợp đồng được tự động thanh lý trong trường hợp:

- Các Bên đã hoàn thành mọi quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo hợp đồng này.
- Hợp đồng bị chấm dứt theo quy định của hợp đồng này.
- Theo thỏa thuận giữa các Bên.
- Theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Điều khoản thi hành

14.1 Hai Bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản đã quy định trong hợp đồng và các phụ lục kèm theo hợp đồng. Các vấn đề còn lại không đề cập trong hợp đồng này sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

14.2 Mọi sửa đổi, bổ sung các nội dung của hợp đồng phải được hai Bên thỏa thuận bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng, có đầy đủ dấu, chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của hai Bên trước khi thực hiện. Trường hợp cùng một nội dung được quy định trong nhiều phụ lục thì áp dụng phụ lục được ký kết sau. Các phụ lục hợp đồng này là phần không tách rời và có giá trị pháp lý như hợp đồng.

14.3 Ngày làm việc được hiểu là các ngày theo dương lịch, trừ ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật.

14.4 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến ngày thanh lý.

14.5 Hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt và có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 (hai) bản, Bên B giữ 01 (một) bản.

BÊN A

**CÔNG TY CỔ PHẦN ALTARA
HOSPITALITY GROUP**

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thị Hà

BÊN B

**CÔNG TY TNHH VT SÁNG TẠO
THUẬN PHONG**

GD. Huỳnh Thanh Hải